Paramount Law Academy

017 456 99993, 019 42 42 86 86

উত্তরাধিকার গাণিতিক সমাধানের কিছু নিয়ম বা সূত্র

সূত্র-১ : নিকট আত্মীয় দূরের আত্মীয়কে সম্পদ থেকে বঞ্চিত করবে অথবা সম্পদের অংশ হ্রাস করবে।

সূত্র-২ : সন্তান বলতে পুত্র ও কন্যা উভয়কে বোঝাবে।

সূত্র-৩ : সমগোত্রীয় পুরুষ ও মহিলারা ২ ঃ ১ অনুপাতে অংশ প্রাপ্য হবে।

সূত্র-৪ : শুধু বৈপিত্রেয় ভাই-বোন ২ ঃ ১ অনুপাতে নয় বরং ১ ঃ ১ অর্থাৎ সমান অংশ প্রাপ্য হবে।

সূত্র-৫ : পিতা-মাতা ২ ঃ ১ অনুপাতে প্রাপ্য হবে না। তাদের নির্ধারিত অংশ প্রাপ্য হবে।

সূত্র-৬ : পিতার দিকের ওয়ারিসগণ অবশিষ্টভোগী হবে। মাতার দিকের আত্মীয় অবশিষ্টভোগী হবে না।

সূত্র-৭ : কোনো পুরুষ গর্ভবতী স্ত্রী রেখে মৃত্যুবরণ করলে গর্ভের সন্তান মৃত পিতার সম্পত্তিতে অংশীদার হবে।

সূত্র-৮ : আপন ভাই- বৈমাত্রেয় ভাই ও বোনকে বঞ্চিত করবে।

সূত্র-৯ : প্রত্যেকের অংশ মোট সম্পত্তি থেকে প্রদান করতে হবে।

সূত্র-১০ : জীবিত ব্যক্তির সম্পদ বণ্টিত হবে না। কোনো ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে তার সম্পদ বণ্টিত হবে।

সূত্র-১১ : শুধু ভাই বা বোন উল্লেখ থাকলে- সহোদর ভাই বোন বা আপন ভাই বোন বা পূর্ণ ভাই বোন বুঝতে হবে।

সূত্র-১২ : পুত্রের পুত্র অথবা পুত্রের কন্যা উল্লেখ থাকলে ধরে নিতে হবে তাদের পিতা জীবিত নেই।

সূত্র-১৩ : কন্যার কন্যা অথবা কন্যার পুত্র উল্লেখ থাকলে ধরে নিতে হবে তাদের মাতা জীবিত নেই।

সূত্র-১৪ : শুধু স্ত্রী উল্লেখ থাকলে- ১ জন স্ত্রী ধরতে হবে।

সূত্র-১৫ : অবশিষ্টভোগীদের যে বা যারা নিকটতম তারা অবশিষ্ট সম্পদ সম্পূর্ণ পাবে। পরের সিরিয়ালের অবশিষ্টভোগীরা বঞ্চিত হবে।

সূত্র-১৬ : সম্পদ অবশিষ্ট থাকলে অবশিষ্টভোগীরা (আসাবাগণ) সম্পদ পাবে আর না থাকলে পাবে না।

সূত্র-১৭ : অবশিষ্টভোগী কেউ না থাকলে শুধু অংশীদারদের মধ্যে রদ্দ (পুন:বন্টন) নীতি প্রয়োগ হবে।

সূত্র-১৮ : অন্য অংশীদার জীবিত থাকলে স্বামী বা স্ত্রীর উপর রদ্দ (পুন:বন্টন) নীতি প্রয়োগ হবে না।

সূত্র-১৯ : সংখ্যার উল্লেখ না থাকলে ১ জন ধরতে হবে।

Paramount Law Academy
017 456 99993, 019 42 42 86 86

কার উপস্থিতিতে কে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয়

(i) মৃত ব্যক্তির পুত্র জীবিত থাকলে নিম্নের ব্যক্তিরা বঞ্চিত হবে :

পুত্রের পুত্র (নিম্নক্রম), পুত্রের কন্যা (নিম্নক্রম), আপন ভাই-বোন, ভাইয়ের পুত্র (নিম্নক্রম), বৈমাত্রেয় ভাই-বোন, বৈমাত্রেয় ভাইয়ে পুত্র (নিম্নক্রম), বৈপিত্রেয় ভাই-বোন, বৈপিত্রেয় ভাইয়ে পুত্র (নিম্নক্রম), চাচা, চাচার পুত্র (নিম্নক্রম) বৈমাত্রেয় চাচা, বৈমাত্রেয় চাচার পুত্র (নিম্নক্রম) ইত্যাদি ব্যক্তি সম্পূর্ণ বঞ্চিত হবে।

(ii) মৃত ব্যক্তির পুত্রের পুত্র জীবিত থাকলে নিম্নের ব্যক্তিরা বঞ্চিত হবে :

পুত্রের পুত্রের পুত্র (নিম্নক্রম), পুত্রের পুত্রের কন্যা (নিম্নক্রম), আপন ভাই-বোন, ভাইয়ের পুত্র (নিম্নক্রম), বৈমাত্রেয় ভাই-বোন, বৈমাত্রেয় ভাইয়ে পুত্র (নিম্নক্রম), বৈপিত্রেয় ভাই-বোন, বৈপিত্রেয় ভাইয়ে পুত্র (নিম্নক্রম), চাচা, চাচার পুত্র (নিম্নক্রম) বৈমাত্রেয় চাচা, বৈমাত্রেয় চাচার পুত্র (নিম্নক্রম) ইত্যাদি ব্যক্তি সম্পূর্ণ বঞ্চিত হবে।

(iii) মৃত ব্যক্তির একাধিক কন্যা জীবিত থাকলে : মৃত ব্যক্তির পুত্রের কন্যা সম্পূর্ণ বঞ্চিত হবে।

Paramount Law Academy
017 456 99993, 019 42 42 86 86

(iv) মৃত ব্যক্তির পিতা জীবিত থাকলে নিম্নের ব্যক্তিরা বঞ্চিত হবে :

দাদা-দাদী (উর্ধ্বক্রম), আপন ভাই-বোন, ভাইয়ের পুত্র (নিম্নক্রম), বৈমাত্রেয় ভাই-বোন, বৈমাত্রেয় ভাইয়ে পুত্র (নিম্নক্রম), বৈপিত্রেয় ভাই-বোন, বৈপিত্রেয় ভাইয়ে পুত্র (নিম্নক্রম), চাচা, চাচার পুত্র (নিম্নক্রম) বৈমাত্রেয় চাচা, বৈমাত্রেয় চাচার পুত্র (নিম্নক্রম) ইত্যাদি ব্যক্তি সম্পূর্ণ বঞ্চিত হবে।

(v) মৃত ব্যক্তির দাদা জীবিত থাকলে নিম্নের ব্যক্তিরা বঞ্চিত হবে :

দাদার পিতা-মাতা (উর্ধ্বক্রম), আপন ভাই-বোন, ভাইয়ের পুত্র (নিম্নক্রম), বৈমাত্রেয় ভাই-বোন, বৈমাত্রেয় ভাইয়ে পুত্র (নিম্নক্রম), বৈপিত্রেয় ভাই-বোন, বৈপিত্রেয় ভাইয়ে পুত্র (নিম্নক্রম), চাচা, চাচার পুত্র (নিম্নক্রম) বৈমাত্রেয় চাচা, বৈমাত্রেয় চাচার পুত্র (নিম্নক্রম) ইত্যাদি ব্যক্তি সম্পূর্ণ বঞ্চিত হবে।

(vi) মৃত ব্যক্তির মাতা জীবিত থাকলে : মৃত ব্যক্তির দাদী ও নানী (উর্ধ্বক্রম) সম্পূর্ণ বঞ্চিত হবে।

(vii) মৃত ব্যক্তির আপন ভাই জীবিত থাকলে নিম্নের ব্যক্তিরা বঞ্চিত হবে :

ভাইয়ের পুত্র-কন্যা (নিম্নক্রম), বৈমাত্রেয় ভাই-বোন, বৈমাত্রেয় ভাইয়ের পুত্র-কন্যা (নিম্নক্রম), চাচা, চাচার পুত্র-কন্যা (নিম্নক্রম), বৈমাত্রেয় চাচা, বৈমাত্রেয় চাচার পুত্র-কন্যা (নিম্নক্রম) সম্পূর্ণ বঞ্চিত হবে।

Paramount Law Academy
017 456 99993, 019 42 42 86 86

কন্যার ৩ অবস্থা

(i)	মৃত ব্যক্তির শুধু ১ জন কন্যা থাকলে	$\frac{১}{২}$ অংশ পাবে	২ ঃ ১ হলো- অন্য অংশীদারদের অংশ দেয়ার পর অবশিষ্ট সম্পত্তি প্রত্যেক পুত্র ২ ভাগ, প্রত্যেক কন্যা ১ ভাগ করে পাবে।
(ii)	মৃত ব্যক্তির একাধিক কন্যা থাকলে	$\frac{২}{৩}$ অংশ পাবে	
(iii)	মৃত ব্যক্তির পুত্র ও কন্যা উভয়ে জীবিত থাকলে	পুত্র ও কন্যা ২ ঃ ১ অনুপাতে অংশ পাবে	

Paramount Law Academy
017 456 99993, 019 42 42 86 86

পুত্রের কন্যার ৬ অবস্থা

(i)	মৃত ব্যক্তির শুধু ১ জন পুত্রের কন্যা থাকলে	$\frac{১}{২}$ অংশ পাবে
(ii)	মৃত ব্যক্তির একাধিক পুত্রের কন্যা থাকলে	$\frac{২}{৩}$ অংশ পাবে
(iii)	মৃত ব্যক্তির নিজের শুধু ১ জন কন্যা জীবিত থাকলে	পুত্রের কন্যা ১ বা একাধিক = $\frac{১}{৬}$ অংশ।
(iv)	মৃত ব্যক্তির একাধিক কন্যা জীবিত থাকলে ।	পুত্রের কন্যা বঞ্চিত হবে
(v)	মৃত ব্যক্তির পুত্র জীবিত থাকলে	পুত্রের কন্যা বঞ্চিত হবে
(iii)	মৃত ব্যক্তির পুত্রের পুত্র ও পুত্রের কন্যা উভয়ে জীবিত থাকলে	পুত্রের পুত্র ও পুত্রের কন্যা ২ ঃ ১ অনুপাতে অংশ পাবে

নোট :

(১) ২ ঃ ১ হলো- অন্য অংশীদারদের অংশ দেয়ার পর অবশিষ্ট সম্পত্তি প্রত্যেক পুত্রের পুত্র ২ ভাগ এবং প্রত্যেক পুত্রের কন্যা ১ ভাগ করে পাবে।

(২) পুত্রের পুত্র ও পুত্রের কন্যা বলতে মৃত দাদার যে কোন পুত্রের পুত্র বা যে কোন পুত্রের কন্যাকে বোঝাবে।

(২) বিধিবদ্ধ আইন বা ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অনুযায়ী পুত্রের কন্যা সেই অংশ পাবে যা তার পিতা বা মাতা জীবিত থাকলে পেতেন।